

△△△△공단 상임감사

△△, 회수, 통보

제 목	준공금(건강보험료 등) 정산 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△처 △△△△부, △△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△은 △△△△△ 관련 생태체험, 홍보, 교육을 위한 체험 프로그램 제공 및 지역주민과의 상생을 위해 아래 [표 1]에서와 같이 2022년부터 2025년까지 “△△산△△△△ △△△△△ 공존센터 조성사업”을 추진하였고 2024년에는 “△△산 △△△△△ 공존센터 전시물 제작·설치”사업을 추진하였다.

[표 1] △△산 △△△△△ 공존센터 관련 계약 현황

(단위: 천 원)

계약명	계약금액	계약기간	계약업체
△△산△△△△ △△△△△ 공존센터 조성사업	6,705,062	2022. 12. 22. ~ 2025. 2. 13.	△△△△(주)
△△산 △△△△△ 공존센터 전시물 제작·설치	1,610,000	2024. 6. 18. ~ 2024. 12. 6.	주식회사 △△△△△

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙)제7항에 따르면 건설공사 도급계약의 당사자는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료, 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 건설공사의 도급금액 산출내역서(하도급금액 산출내역서를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에 분명하게 적어야 하며, 이 경우 그 건설공사의 도급금액 산출내역서에 적힌 금액이 실제로 지출된 보험료 등보다 많은 경우에 그 정산에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

또한, 같은 법 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)제2항에 따라 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 그 건설공사를 도급받은 건설사업자가 보험료 등을 부담하였는지 여부에 관하여 확인할 수 있고 이 경우 발주자가 필요하다고 인정하는 경우에는 그 건설사업자에게 보험료 등을 납부한 확인서의 제출을 요구할 수 있으며, 제3항에 따라 발주자는 건설사업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

이에 따라, 「국민건강보험법」 제76조(보험료의 부담)제1항에 따르면 직장가입자의 보수월액보험료는 직장가입자(근로자)와 사용자(사업자)가 각각 보험료액의 100분의 50씩 부담하고 「국민연금법」 제88조(연금보험료의 부가징수 등) 및 「노인장기요양보험법」 제8조(장기요양보험료의 징수)에 따르면 국민연금보험료와

장기요양보험료는 「국민건강보험법」을 준용하고 있다.

또한, 「기획재정부계약예규」 제94조(대가지급시 정산 절차 등)제3항에 따르면 계약담당△△원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각 호와 같이 정산한다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입 확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약 이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주 기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다.
3. 퇴직급여충당금은 계약 체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. “△△산△△△△ △△△△△ 공존센터 조성사업” 준공금 정산 소홀

△△△△△△△△△△△△△△△△은 “△△산△△△△ △△△△△ 공존센터 조성사업”을 2022년 12월 22일에 △△건설(주)와 계약체결 하였으며, 원도급사는 △△건설(주) 등 총 4개의 업체와 하도급 계약을 체결하여 사업을 추진하고 2025년 1월 16일에 준공하였다.

또한, 「건설기술진흥법」 제39조의2(시공단계의 건설사업관리계획 등) 및 같은 법 시행령 제59조의2(건설사업관리계획의 수립 등)제2항에 따라 2023년 3월 16일에 주식회사 △△△△△ 건축사사무소와 시공단계 감독권한대행 건설사업관리용역을계약 체결하고 2025년 1월 20일에 완수하였다.

주식회사 △△△△△ 건축사사무소는 「건설공사 사업관리 방식 검토기준 및 업무

수행지침」 제102조(기성·준공검사자 임명 및 검사기간)에 따라 아래 [표 2]에서처럼 “△△산△△△△ △△△△△ 공존센터 조성사업” 준공정산 결과 보고서를 확인 후 발주자(△△△△△△△△△△△)에게 제출하였다.

[표 2] △△산△△△△ △△△△△ 공존센터 조성사업 준공정산 결과 보고

--	--

※ 자료: 전자문서시스템 자료 일부발체

그러나, “△△산△△△△ △△△△△ 공존센터 조성사업”에 대한 연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료 사후정산 적정성 여부를 확인한 결과, △△△△△△△△△△에서는 해당 사업의 보험료 사후정산 시 사업자 부담분(50%)에 대한 납입금액만을 정산하여야 함에도 불구하고,

아래 [표 3]에서처럼 연금보험료(49,381,820원), 건강보험료(57,872,560원), 노인장기요양보험료(7,461,200원)에 대하여 근로자 부담분(50%, 56,317,670원)이 포함된 납입 총액(100%, 114,715,580원)을 정산한 사실을 확인하였다.

단, 하도급사인 △△종합건설(주)의 2023년도 건강보험료(3,688,160원)와 노인

장기요양보험료(472,320원)의 경우, 근로자 부담분(50%, 2,080,240원)을 제외하고 적정하게 정산한 사실이 있다.

[표 3] 업체별 보험료(연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료) 납부 및 정산 현황

(단위: 원)

구 분		연 금 보 험 료			
		사무소 준공 정산금액(a)	사업자 실 납부금액(b)	과다 정산금액 (c=a-b)	비 고
원도급	△△건설(주)	12,724,310	25,448,620	12,724,310	
하도급	△△건설(주)	10,427,460	20,854,920	10,427,460	
	(주)△△설비	-	-	-	
	△△종합건설(주)	1,388,760	2,777,520	1,388,760	
	(주)△△△산업	150,380	300,760	150,380	
소 계		24,690,910	49,381,820	24,690,910	
구 분		건 강 보 험 료			
		사무소 준공 정산금액(a)	사업자 실 납부금액(b)	과다 정산금액 (c=a-b)	비 고
원도급	△△건설(주)	13,513,230	27,026,460	13,513,230	
하도급	△△건설(주)	13,466,540	26,933,080	13,466,540	
	(주)△△설비	-	-	-	
	△△종합건설(주)	2,464,510	3,084,940	620,430	근로자 부담분 정산 1,844,080원('23년)
	(주)△△△산업	414,040	828,080	414,040	
소 계		29,858,320	57,872,560	28,014,240	
구 분		노 인 장 기 요 양 보 험 료			
		사무소 준공 정산금액(a)	사업자 실 납부금액(b)	과다 정산금액 (c=a-b)	비 고
원도급	△△건설(주)	1,736,990	3,473,980	1,736,990	
하도급	△△건설(주)	1,741,630	3,483,260	1,741,630	
	(주)△△설비	-	-	-	
	△△종합건설(주)	316,470	396,780	80,310	근로자 부담분 정산 236,160원('23년)
	(주)△△△산업	53,590	107,180	53,590	
소 계		3,848,680	7,461,200	3,612,520	
합 계		58,397,910	114,715,580	56,317,670	

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

결론적으로 △△△△△△△△△△은 “△△산△△△△ △△△△△ 공존 센터 조성사업” 보험료 사후정산 시 56,317,670원을 과다 집행하였으며,

아래 [표 4]와 같이 실제 정산해야할 금액에 대한 원가계산서(일반관리비, 이윤,

부가가치세 포함)의 제비율을 적용하여 계산한 결과, 준공금액 총 71,919,816원을
과다 집행한 결과를 초래하였다.

[표 4] 준공금 정산 내역 현황(△△산△△△△ △△△△△ 공존센터 조성사업)

(단위: 원)

구 분	준공 정△△역(A)	실제 정산할 내역(B)	회수 예정금액 (C=A-B)
직 접 재 료 비	1,933,438,447	1,933,438,447	
직 접 노 무 비	2,893,773,676	2,893,773,676	
간 접 노 무 비	326,996,423	326,996,423	
산 출 경 비	305,819,309	305,819,309	
산 재 보 험 료	119,168,492	119,168,492	
고 용 보 험 료	32,529,775	32,529,775	
건 강 보 험 료	57,872,560	29,858,320	
연 금 보 험 료	49,381,820	24,690,910	
노인장기요양보험료	7,461,200	3,848,680	
품질시험비 및 관리활동비	12,697,843	12,697,843	
퇴직공제부금비	32,506,500	32,506,500	
산업안전보건관리비	108,469,779	108,469,779	
안 전 관 리 비	46,103,280	46,103,280	
환 경 보 전 비	13,960,000	13,960,000	
기 타 경 비	407,182,472	407,182,472	
건설하도급대금지급보증서 발급 수수료	412,920	412,920	
일 반 관 리 비	349,127,596	346,030,124	
이 윤	478,334,275	472,367,766	
공 급 가 액	7,175,236,366	7,109,854,715	
부 가 가 치 세	717,523,634	710,985,469	
물가변동(ES) 1차	134,067,000	134,067,000	
준 공 금 액	8,026,827,000	7,954,907,184	71,919,816

※ 자료: 사무소 준공금 정산 자료 재구성

나. “△△산 △△△△△ 공존센터 전시물 제작·설치” 준공금 정산 소홀

“△△산 △△△△△ 공존센터 전시물 제작·설치” 사업의 경우에도 보험료
사후정산 시 사업자 부담분(50%)에 대한 납입금액만을 정산하여야 함에도 불구하고,
사후정산 시 연금보험료(2,993,080원), 건강보험료(2,903,760원), 노인장기요양보험료
(375,950원) 총 6,272,790원을 과다 집행하였으며,

아래 [표 5]와 같이 실제 정산해야할 금액에 대한 원가계산서(일반관리비, 이윤,

부가가치세 포함)의 제비율을 적용하여 계산한 결과, 준공금액 총 9,070,000원을
과다 집행한 결과를 초래하였다.

[표 5] 준공금 정산 내역 현황(△△산 △△△△△ 공존센터 전시물 제작·설치)

(단위: 원)

구 분	준공 정△△역(A')	실제 정산할 내역(B')	회수 예정금액 (C'=A'-B')
직 접 재 료 비	641,003,022	641,003,022	
직 접 노 무 비	373,011,696	373,011,696	
간 접 노 무 비	40,198,424	40,198,424	
산 재 보 험 료	12,571,980	12,571,980	
고 용 보 험 료	3,566,769	3,566,769	
건 강 보 험 료	5,807,520	2,903,760	
노인장기요양보험료	751,900	375,950	
연 금 보 험 료	5,986,160	2,993,080	
퇴직공제부금비	-	-	
산업안전보건관리비	17,226,600	17,226,600	
기 계 경 비	1,285,561	1,285,561	
기 타 경 비	42,449,981	42,449,981	
복 리 후 생 비	2,362,089	2,362,089	
전 력 비	1,565,073	1,565,073	
수 도 광 열 비	243,907	243,907	
감 가 상 각 비	3,719,590	3,719,590	
세 금 과 공 과	813,025	813,025	
지 급 임 차 료	3,048,844	3,048,844	
보 험 료	832,330	832,330	
수 리 수 선 비	426,838	426,838	
제 작 경 비	141,331,500	141,331,500	
일 반 관 리 비	61,102,342	60,820,067	
이 윤	71,540,305	69,849,916	
폐 기 물 처 리 비	-	-	
공 급 가 액	1,430,845,456	1,422,600,000	
부 가 가 치 세	143,084,544	142,260,000	
준 공 금 액	1,573,930,000	1,564,860,000	9,070,000

※ 자료: 사무소 준공금 정산 자료 재구성

△△△△△△△△△△에서는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정
숙지 등 직원 교육을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요하며, 준공금 정산을 소홀히
하여 과다 집행된 “△△산△△△△ △△△△△ 공존센터 조성사업”의 준공금
71,919,816원과 “△△산 △△△△△ 공존센터 전시물 제작·설치” 사업의 준공금
9,070,00원에 대한 회수가 필요하다.

△△△△△△△△△△△△은 종합감사 결과를 수용하며, 과다 집행된 “△△산 △△△△ △△△△△ 공존센터 조성사업” 준공금 71,919,816원, “△△산 △△△△△ 공존센터 전시물 제작·설치” 준공금 9,070,000원에 대해 회수 예정이며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

이사장(△△처 △△△△부장)에게 준공금 정산을 소홀히 하여 예산을 과다 집행한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분 요구합니다.(△△ 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	계약 업무 등	△△△△△△원	신분상 △△	2025. 1. 1. ~ 현재

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 준공금(건강보험료, 연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료) 정산을 소홀히 하여 과다 지급된 2건 공사비 총 80,989,816원에 대하여 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한
재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)